

1500536-38.2020.8.26.0453

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... de sua função: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material ...

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Processo nº 1500536-38.2020.8.26.0453 - lauda de

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500536-38.2020.8.26.0453

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2232254/2020 - DEL.POL.PIRAJUI, 369/2018 - DEL.POL.PIRAJUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mário Aparecido Fernandes

MM^(a) Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia MÁRIO APARECIDO FERNANDES, como incurso na prática do delitos tipificados nos arts. 129, §12, 155, caput, e art. 329, caput, todos do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Segundo consta da denúncia (fls. 217/218), no dia 19 de abril de 2018, o acusado:

(a) teria subtraído para si, por volta de 15:00 horas, nesta urbe e comarca, Rua Riachuelo, 185, coisa alheia móvel, sendo uma bicicleta da marca BREMEM de cor vermelha, pertencente à vítima Alberto Rodrigues de Lima; (b) na Avenida Luiz Barbante, cruzamento com a Rua Riachuelo, o acusado teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência empregada em face dos policiais militares Sandro Marcelo de Souza e André Luiz Escaramussa, funcionários públicos competentes para a execução do ato, e; (c) na sequência do ato de resistência, teria ofendido a integridade física de Andre Luiz Escaramussa, policial militar no exercício e suas funções, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Assim o D. Parquet descreveu a circunstância fática do delito:

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima Alberto havia deixado sua bicicleta

no interior de sua residência, oportunidade em que notou o objeto havia sido subtraído. Assim, acionou a polícia militar e esta foi ao encalço do bem furtado, seguindo as características descritas pela vítima.

Após diligências, avistaram o denunciado MARIO, em posse da bicicleta, com as mesmas características descritas pelo ofendido. Desse modo, foi solicitado que o denunciado parasse, contudo, este deixou a bicicleta no chão e empreendeu fuga. Ato contínuo, após ser abordado, o denunciado demonstrou resistência ao ato legal, desferindo pontapés e socos, a fim de não ser detido, tendo um desses socos, atingido o policial militar André Luiz Escaramussa que acabou sofrendo lesões corporais de natureza leve conforme laudo pericial de fls. 17/18.

O objeto subtraído foi avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 60, tendo a vítima Alberto reconhecido o bem localizado em posse do averiguado, ocasião em que lhe foi restituído (fls. 13/14).

A denúncia foi recebida por decisão de 09/11/2021 (fls. 243/244).

O acusado foi regularmente citado (fls. 135).

Indicada Defensora Dativa (fl. 136), esta ofertou resposta à acusação (fls. 251/252), alegando que o acusado é dependente químico e furta para manter seu vício, e diante disto requer a absolvição do acusado.

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 253/254), foi ratificado o recebimento da denúncia.

Decretada a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do CPP, porquanto não localizado no endereço fornecido nos autos (fl. 296).

Na audiência de instrução e julgamento, foi coletada prova oral (fls. 303/305).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais escritas, reiterando seus argumentos anteriores (fls. 308/309 e 315/319).

É o relatório.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), BOPM (fl. 7/12), auto de exibição e apreensão da bicicleta (fl. 13), auto de entrega (fl. 14), exame de corpo de delito da vítima (fl. 15), laudo de lesão corporal indireto (fl. 18), auto de avaliação (fl. 60), relatório final (fls. 156/157), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

O réu MÁRIO APARECIDO FERNANDES, em solo policial, disse que se manifestaria apenas em juízo.

Em juízo, o acusado foi declarado revel, uma vez que, regularmente citado, não mais foi encontrado no endereço informado nos autos para tomar ciência da audiência de instrução (fl. 296).

ALBERTO RODRIGUES DE LIMA, vítima, declarou que estava em sua residência, preparando-se para mudar. O subtrador levou a bicicleta do quintal, pois deu por falta de sua bicicleta que estava no seu corredor. Acionou a polícia, informando sobre características da bicicleta. Foi notificado pela delegacia para reconhecer o objeto encontrado pelos policiais. Reconheceu o objeto e lhe foi restituído. Não sabe se o réu era dependente químico.

ANDRÉ LUIZ ESCARAMUSSA, vítima e policial civil, relatou que estava em patrulhamento com seu colega quando foi informado pela vítima acerca do furto de sua bicicleta. Saíram em diligência e localizaram o réu Mário na posse de uma bicicleta com as mesmas características passadas pela vítima. Foi dada ordem de parada, momento que o acusado deixou a bicicleta e empreendeu fuga, por diversas residências. Após cerco na vizinhança, Mário foi alcançado e no momento de sua abordagem resistiu, desferindo socos e pontapés. Um dos golpes lhe atingiu.

Conseguiram conter o réu, com uso da força física. O objeto subtraído foi reconhecido pela vítima. Não sabe se o réu é usuário de drogas. O réu era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes patrimoniais. Indagado informalmente, o

réu confessou que havia furtado o bem.

Pois bem.

De se ver que o artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima, estando já pacificado que a consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

Nesse sentido: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos).

Assim, pela prova colhida nos autos, restou demonstrado que o réu praticou de furto simples, consumado.

Cumprе ressaltar a importância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Neste sentido: "Como é cediço, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexistе motivo para infundada incriminação a inocente". (TJSP; Apelação Criminal 0001883-64.2016.8.26.0537; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020).

No caso, as declarações da vítima se mantiveram coesas e harmônicas, tanto na fase policial, quanto em juízo.

Da mesma forma, o depoimento do policial confirma o envolvimento do réu com o ilícito cometido, como pode ser observado dos depoimentos acima transcritos.

Isso posto, é oportuno mencionar que a jurisprudência confere regular eficácia probatória ao testemunho de policial relativo a fatos presenciados no exercício de sua função: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada".

Em outras palavras, a versão trazida pela vítima e pelas testemunhas policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados, não tendo sido apresentada qualquer razão para que se possa desacreditar de suas narrativas.

O valor patrimonial dos bens subtraídos e as próprias circunstâncias do delito afastam a incidência da cláusula de exclusão da tipicidade, porquanto elevado o desvalor da conduta e do resultado.

O Supremo Tribunal Federal fixou como necessário para a aferição do relevo material da tipicidade penal a presença de quatro vetores. São eles a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, 2ª Turma, HC nº 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Data do julgamento: 19/05/2009, Data da publicação 05/06/2009).

E, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp nº 1.729.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data do julgamento:

03/05/2018, Data da publicação: 09/05/2018).

E visto que o valor subtraído pelo réu foi de R\$ 400,00 (setecentos reais), e o salário mínimo vigente na época correspondia a R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a res furtiva portanto se aproxima de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Logo, não há concluir pela inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ainda, nem há discussão sobre a inversão da posse do bem no presente caso, com a consumação do delito, tendo em vista que o réu foi encontrado pelos policiais na posse da res furtiva, não apresentando prova suficiente para demonstrar a legitimidade da posse do bem. A propósito:

"Furto simples - Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência de provas e pelo reconhecimento do princípio da insignificância - Réu detido na posse dos bens subtraídos - Inversão do ônus da prova - Prova segura - Não caracterização do crime de bagatela - Réu reincidente e portador de maus antecedentes - Precedentes do STF e STJ - Valor da "res furtiva" significativo - Condenação mantida - Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 0004244-28.2018.8.26.0038; Relator André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Ainda, ao final da instrução, restou comprovado que os policiais em patrulhamento, após recebida a notícia criminis pela vítima, efetuavam a abordagem do autor do furto. Contudo, o réu opôs-se à execução do ato legal, mediante violência, investindo contra os policiais, vindo a atingir André Luiz Escaramussa, causando lesão corporal de natureza leve, sendo hematoma em região parietal D. Desta forma, restou caracterizado os crimes de resistência e de lesão corporal contra policial. Por outro lado, nada há nos autos a indicar a inimputabilidade ou semimputabilidade do acusado, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva. Nem mesmo o acusado foi encontrado para intimação de seu interrogatório, oportunidade em que seria pessoalmente ouvido pelo juízo, o que poderia dar ensejo à constatação da necessidade de instauração do incidente para exame de insanidade mental. Assim, como não basta uma mera alegação para a instauração do referido incidente, exigindo-se um mínimo de indícios aptos a caracterizar uma dúvida sobre a integridade mental do acusado, tem-se como descabida a tese defensiva. Logo, constatada a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade das condutas imputadas ao réu, passo a dosar a pena.

CP, Art. 129, §12

Primeira etapa: Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O grau de reprovabilidade do comportamento no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: O réu possui antecedentes criminais. Entretanto, por se tratarem de reincidência, serão valorados na segunda fase;

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: Nada a considerar.

F) Circunstâncias do crime: nada a considerar.

G) Consequências do crime: Aquelas previstas do tipo penal. Nada a exasperar.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por conseguinte, incabível a diminuição da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 3 meses de detenção.

Segunda etapa: Verifico que o réu é multirreincidente (F. 170/171,211: Proc. 0003987-32.2000; F. 167,210: Proc. 0011383-82.2000; F. 167,209: Proc. 0010605-49.1999; F. 169,209: Proc. 0014201-07.2000) com diversas penas remanescentes a serem cumpridas (fl. 212) à época dos fatos. Desta forma, exaspero a pena em 1/4: 3

meses e 22 dias de detenção.

Terceira etapa: Presente a causa de aumento do §12, do art. 129 do CP, visto que o delito foi cometido contra policial militar, exaspero a pena no mínimo (1/3), visto que não vislumbro razões para aumento no patamar máximo: 4 meses e 29 dias de detenção.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado.

CP, Art. 155, caput

Primeira etapa: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O grau de reprovabilidade do comportamento no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: O réu possui antecedentes criminais. Entretanto, por se tratarem de reincidência, serão valorados na segunda fase;

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: Nada a considerar.

F) Circunstâncias do crime: nada a considerar.

G) Consequências do crime: A res furtiva foi posteriormente estornada à vítima. Em vista disso, incogitável o acréscimo da pena.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por conseguinte, incabível a diminuição da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

Segunda etapa: Verifico que o réu é multirreincidente (F. 170/171,211: Proc. 0003987-32.2000; F. 167,210: Proc. 0011383-82.2000; F. 167,209: Proc. 0010605-49.1999; F. 169,209: Proc. 0014201-07.2000) com diversas penas remanescentes a serem cumpridas (fl. 212) à época dos fatos. Desta forma, exaspero a pena em 1/4: 1 ano e 3 meses e 12 dias-multa.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Fechado, tendo em vista a múltipla reincidência do acusado.

Valor do dia-multa (artigo 49, § 1º, do Código Penal): Ausentes elementos de informação que demonstrem que a ré possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

CP, Art. 329

Primeira etapa: Analiso individualmente cada uma das circunstâncias judiciais.

A) Culpabilidade: O grau de reprovabilidade do comportamento no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não implicando o aumento da pena. Portanto, indevido o aumento da pena.

B) Antecedentes: O réu possui antecedentes criminais. Entretanto, por se tratarem de reincidência, serão valorados na segunda fase;

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu. Assim, incabível o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informação referentes à personalidade do réu. Por conseguinte, incompatível o acréscimo da pena.

E) Motivos do crime: Nada a considerar.

F) Circunstâncias do crime: nada a considerar.

G) Consequências do crime: aquelas inerentes do tipo penal. Nada a exasperar.

H) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por conseguinte, incabível a diminuição da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 2 meses de detenção.

Segunda etapa: Verifico que o réu é multirreincidente (F. 170/171,211: Proc.

0003987-32.2000; F. 167,210: Proc. 0011383-82.2000; F. 167,209: Proc. 0010605-49.1999; F. 169,209: Proc. 0014201-07.2000) com diversas penas remanescentes a serem cumpridas (fl. 212) à época dos fatos. Desta forma, exaspero a pena em 1/4: 2 meses e 15 dias de detenção.

Terceira etapa: Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, tendo em vista a reincidência do acusado.

Concurso formal de crimes: Observando as regras do artigo 70 do Código Penal, verifico que da mesma conduta foi praticado dois delitos (CP, art. 329, caput e art. 129, §12), não se tratando de desígnios autônomos. Desta forma, aplico a pena mais grave (CP, art. 129, §12 - 4 meses e 29 dias de detenção, em regime semiaberto) e aumento a pena pelo concurso formal em 1/6: 5 meses e 23 dias de detenção em regime semiaberto.

Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável, considerando a multirreincidência do acusado, sendo que a medida não cumpriria a função social da pena. Da mesma forma, inviável o sursis do art. 77.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu MÁRIO APARECIDO FERNANDES à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, atribuído a cada dia-multa a importância de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, caput, do Código Penal, bem como à pena de 5 meses e 23 dias de detenção em regime semiaberto, em virtude das condutas típicas descritas nos artigos 129, §12 e 329, caput, do Código Penal, ambas c/c art. 70 do mesmo diploma legal, somando-se as duas penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Ausentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (100 UFESPs), que ficará suspensa em sede de execução fiscal em caso de hipossuficiência.

Transitada esta em julgado, expeça-se Mandado de Prisão e, após cumprida, expeça-se Guia de Recolhimento à VEC ou DEECRIM competente.

Considerando que o réu, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, sem prejuízo da tentativa de intimação pessoal desta sentença, expeça-se Edital para intimação da sentença publicando-se no DJE e fixando-se no átrio do fórum. O prazo dilatório do Edital será de noventa dias.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Pirajuí, 03 de junho de 2022.

RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA